

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN, GRADUADA/O EN DERECHO, MEDIANTE SISTEMA OPOSICIÓN LIBRE.

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES

- 1º) El ejercicio práctico consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, entre los dos propuestos por el Tribunal, relacionados con las Materias Específicas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta.
- 2º) En el folio en blanco que se le entrega deberá indicar en la parte superior derecha un número de 3 cifras y una letra (Ejemplo 456 F) y además, escribir sus datos personales y firmarlo. En el resto de folios que se le entregarán deberá indicar solamente en cada folio el número con letra que haya elegido, sin ningún otro dato más ni firma.
- 3º) Utilice bolígrafo, en ningún caso lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.
- 4º) Cumplimente el recuadro habilitado en las hojas de respuestas, con el código que aparece en la hoja identificativa. Para preservar su identidad, no firme ni ponga datos personales en el cuadernillo de respuestas.
- 5º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
- 6º) Se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, la capacidad de análisis, la sistemática, razonamiento jurídico y la capacidad de expresión escrita del aspirante. La puntuación de cada pregunta viene detallada en el cuestionario.
- 7º) La puntuación total del ejercicio práctico será la resultante de la suma de las obtenidas en cada una de las preguntas que lo integran. Todas las respuestas deben ser razonadas y/o justificadas con indicación de los preceptos legales o reglamentarios que las fundamenten.
- 8º) El tiempo para la realización del ejercicio será de dos horas.
- 9º) No está permitido el uso de códigos legislativos ni de jurisprudencia o material similar.
- 10º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.
- 11º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio.

NO COMIENCE EL EJERCICIO HASTA QUE ASÍ SE LE INDIQUE.

SUPUESTO PRACTICO 1

En un Ayuntamiento se detecta la construcción de una vivienda unifamiliar aislada no vinculada y piscina, en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial y urbanística según el Plan General del municipio, aprobado en 2018. No consta licencia ni autorizaciones sectoriales. Las obras están aparentemente terminadas, con ocupación de hecho de la vivienda en fines de semana. La finca es de olivar y tiene una superficie de 25.000 m². Tras la inspección se ha solicitado por el particular su “legalización”, alegando que en la zona existen otras edificaciones similares y plantea la delimitación de una Actuación de Transformación Urbanística (ATU).

Cuestiones a razonar y justificar:

1.- A) Categorías de suelo rústico en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) y en su reglamento, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre (RLISTA).

Valoración pregunta: **2 puntos.**

B.) Equivalencia de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial y urbanística, que deviene de la legislación anterior, con las establecidas en la legislación vigente actual; qué terrenos incluiría, sería viable la delimitación de una ATU como se plantea en el supuesto.

Valoración pregunta: **2 puntos.**

2.- A) Es posible la autorización de una vivienda unifamiliar aislada no vinculada en este suelo clasificado por el PGOU como suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial y urbanística, se consideraría una actuación ordinaria o extraordinaria.

Valoración pregunta: **2 puntos.**

B) Cuales son los requisitos y parámetros que se prescriben para poder autorizar una vivienda en suelo rústico.

Valoración pregunta: **2 puntos.**

3.- A) Procedería la legalización o a la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad. Esquema de las actuaciones que procedan.

Valoración pregunta: **2 puntos.**

B) De quién sería, en su caso, en el supuesto planteado la competencia para tramitar y resolver los procedimientos, del Municipio o Junta de Andalucía?

Valoración pregunta: **2 puntos.**

4. Elaborar un informe urbanístico para el Ayuntamiento analizando el supuesto planteado y valorando las cuestiones y actuaciones que se consideren procedentes.

Valoración pregunta: **8 puntos.**

SUPUESTO PRÁCTICO 2

Al Sr. Alcalde del municipio andaluz de Cuernavilla, tras el fallecimiento de su madre el día 2 de marzo de 2026, le gustaría saber el procedimiento a seguir para el pago, si procede, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, lo que comúnmente conocemos como la plusvalía municipal.

Conforme al testamento realizado ante notario, hereda como hijo único una finca urbana (una casa de dos pisos) y dos fincas rústicas (olivar), todas ellas dentro del término municipal. Las tres fincas las adquirió la madre con fecha 1 de febrero de 2004, estando ya viuda.

Para ello se le solicita a Usted como técnico de la corporación:

a) Informe de los trámites que deben realizarse, indicando entre otros puntos, quiénes son los sujetos pasivos, cuándo se produce el devengo y cuál es el plazo para presentar la declaración, cuál es la base imponible del impuesto y método o métodos para su cálculo, si hay algún periodo de generación del incremento, cómo saber el tipo de gravamen aplicable y la diferencia entre cuota íntegra y cuota líquida. Todo ello sin menoscabo de cualquier otra información que Usted considere oportuno aportar a su informe y que tenga relación con lo solicitado.

Valoración pregunta: **18 puntos.**

b) El Sr. Alcalde forma parte de una familia numerosa ¿es posible aplicarle algún tipo de bonificación por dicha circunstancia?

Valoración pregunta: **1 punto.**

c) Con carácter general, una vez notificada la liquidación de una plusvalía municipal ¿cuál es el plazo para el pago en voluntaria del importe de la liquidación? ¿Y el plazo para el pago en caso que se notifique la providencia de apremio (periodo ejecutivo) por no haber pagado en el plazo voluntario?

Valoración pregunta: **1 punto.**

Razone y/o justifique todas sus respuestas.